

συγγνώμης ἀξιούσθω. ὁ δὲ ἢ δόσιν ἢ ὑπόσχεσιν καταδέξασθαι δεικνύμενος^{α)}, εἰ μὲν χρηματικὴ εἴη ἢ^{β)} ἐπὶ θέσει, τὸ μὲν δεδομένον^{γ)} τριπλοῦν, τὸ δὲ ὑποσχεθὲν διπλοῦν ὑπὸ τοῦ κόμητος τῶν πριβάτων^{δ)} εἰσπραττέσθω, καὶ τὴν ἀξίαν ἥτοι ἀρχήν, ἣν ἔχει, ἐφ' ἐκατέρου θέματος ἀπολλύτω. εἰ δὲ ἐγκληματικὴ εἴη ἢ κατηγορία, δήμευσιν τῆς οἰκείας^{ε)} περιουσίας ὑπομέντω, καὶ εἰς ἐξορίαν πεμπεσθῶ, ὅστις διὰ λῆψιν ἀλλότριον ἐγκλημα εἰς ἑαυτὸν ἐσπούδασε μετενεγκεῖν. εἰ δὲ τὴν δόσιν ἢ τὴν ὑπόσχεσιν ὁ διάδικος μὴ δυνήσῃ δεῖξαι, ὁμνῶν τὸ πρόσωπον τὸ τὴν δόσιν ἥτοι^{ς)} ὑπόσχεσιν λεγόμενον καταδέξασθαι, ὅτι οὐδὲ δι' ἑαυτοῦ, οὐδὲ δι' ἄλλον προσώπων ἢ ἐλαβέ τι ἢ ὑπόσχεσιν ἔσχε, καὶ τοῦ τοιοῦτου ὅρκου παρεγομένου αὐτὸς μὲν ἐλεύθερος ἔστω^{α)}. ὁ δὲ διάδικος ὁ μὴ δυνήσῃ δεῖξαι, ἐπὶ μὲν ταῖς χρηματικαῖς αἰτίαις τὴν ἀποτίμησιν τῆς δίκης ὑπὸ τοῦ κόμητος τῶν πριβάτων^{β)} εἰσπραττέσθω, τῆς δίκης^{γ)} δηλονότι τὴν ἰδίαν ἐκβασιν ἀναμενούσης· ἐπὶ δὲ ταῖς ἐγκληματικαῖς δήμευσιν τῶν οἰκείων πραγμάτων ὑπομέντω, καὶ τὸ πρᾶγμα παρὰ τοῖς ἀρμοδίους δικασταῖς κατὰ τὴν τῶν νόμων τάξιν περαιούσθω^{δ)}. εἰ δὲ τὸ παρὰ τοῦ δικαζομένου φανερωθὲν πρόσωπον τὸν μνημονευθέντα παραιτήσεται ὅρκον, τοῦτο μὲν ἐπὶ ταῖς ἐγκληματικαῖς, τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ ταῖς χρηματικαῖς αἰτίαις, ταῖς μνημονευθείσαις ὑποκείσθω ποιναῖς. εἰ δὲ τις τῶν δικαζομένων ὁμώσει^{ε)} μὴ δεδωκέναι, ἢ ἐπαγγελιασθαι, ἐντὸς δὲ τεσσάρων μηνῶν μετὰ τὸ προσερχθῆναι τὴν ψῆφον ἀριθμουμένων δεῖξῃ^{ς)} δοθέν τι ἢ ὑποσχεθὲν, αἱ εἰρημέναι ποινὰ κατὰ τε τῶν^{ι)} διδόντων, κατὰ τε τῶν λαμβανόντων χώραν ἔξουσιν. ἐν δὲ ταῖς δίκαις ταῖς δι' ἐπιτρόπων ἢ κουράτωρων πραττομέναις, τοὺς μὲν ὅρκους οἱ ἐπίτροποι ἥτοι κουράτορες παρεχέτωσαν. εἰ τις δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων ποινῶν χώραν λάβοι διὰ τῶν τοιούτων ὅρκων, ταύτην οἱ ἐπίτροποι ἥτοι κουράτορες ὑπομένετωσαν, μηδενὸς ἐκ τούτου προκρίματος γινομένου τοῖς ὑπὸ ἐπιτροπὴν ἥτοι κουράτωριαν εἶναι γινωσκομένοις.

Cap. 3. Καὶ^{ς)} τοῦτο δὲ κελεύομεν παρὰ πάντων τῶν δικαστῶν, τοῦτο μὲν στρατιωτικῶν, τοῦτο δὲ πολιτικῶν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς ἡμετέρας πολιτείας παραφυλάττεσθαι, ἵνα μὴδὲ τοῖς μαγιστριανοῖς, μὴδὲ τοῖς ἐπαρχικοῖς, μὴδὲ ἄλλω^{β)} οἷονδὴποτε ἐκβίβαστῃ συγχωρώσι^{ι)}, πλέον τι παρ' οἰοῦνδὴποτε προσώπων συνηθείων ὀνόματι λαμβάνειν τῶν τοῖς ἡμετέροις διηγορευμένων νόμοις, οὐδὲ εἰ θέλειν τοῦ ἡμετέρου κράτους προσφέρωιν κέλευσιν· ἀλλ' εἴ τινα εὖροιεν πλέον τι ἀπαιτοῦντα, ᾧδεῖαν ἔχέτωσαν καὶ συνέχειν καὶ ἐγκλείειν τοῦτον, καὶ τετραπλάσιον ἀπαιτεῖν, ὑπερ πλέον λάβοι· ἵνα τὸ μὲν ἀπλοῦν τῇ τὴν ζημίαν ὑπομείναντι ἀποδιδῶται, τὸ δὲ τριπλοῦν εἰσφέρεται τῷ δημοσίῳ^{κ)}. εἰ δὲ ὁ πολιτικὸς ἢ ὁ στρατιωτικὸς ἄρχων, εἴτε προσελευσθεῖς, εἴτε οἷονδὴποτε τρόπῳ γινώσκων τοῦτο ἀμελήσει τὸν βλαπτόμενον, καθὼς εἴρηται, ἐκδικῆσαι, ἐκ τῆς ἰδίας περιουσίας τὸ τετραπλάσιον κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον εἰσπραττέσθαι. τὴν δὲ αὐτὴν ποινὴν εἰσπραττέσθαι κελεύομεν διὰ τοῦ κόμητος τῶν ἡμετέρων πριβάτων^{ι)} καὶ τοὺς ἀρμοδίους ἄρχοντας, εἰ γινώξιν τινὰς ἐκ τῶν

tinet, veniam mereatur. Ab eo vero, qui convictus erit, vel datum quid vel promissionem accepisse, si quidem pecuniaria causa erit, id quod datum est, in triplum, quod vero promissum est, in duplum per Comitem rerum privatarum exigatur, et dignitatem sive magistratum, quem habet, utroque casu amittat. Si autem criminalis accusatio erit, patrimonii sui publicationem sustineat et in exilium mittatur, qui pecunia accepta alienum crimen in se transferre studuit. Sin autem dationem vel promissionem litigator probare non potuerit, ea persona, quae dationem vel promissionem accepisse dicitur, iuret, se neque per se, neque per aliam personam casu amittat aliquid aut permissum sibi fuisse. Et tali iureiurando praestito ipse quidem liberatus sit: a litigatore vero, qui non potuit eum convincere, in pecuniariis quidem causis litis aestimatio per Comitem rerum privatarum exigatur, lite scilicet exitum suum expectatura: in criminalibus vero causis bonorum suorum publicationem sustineat, et causa apud competentes iudices secundum legum ordinem finiatur. Si vero persona a litigatore denunciata memoratum iusiurandum recusaverit, tam in criminalibus, quam in pecuniariis causis supradictis poenis subiaceat. Si quis vero litigantium iuraverit, se neque dedisse, neque promississe, intra quatuor autem menses inde a prolata sententia numerandos convictus sit, aliquid ab eo datum vel promissum esse, praedictae poenae tam adversus eos, qui dederunt, quam adversus eos, qui acceperunt, locum habebunt. In litibus vero, quae per tutores vel curatores peraguntur, iuramenta tutores vel curatores praestent. Quod si poenae alicui supradictae per eiusmodi iuramentum locus sit, hanc tutores vel curatores sustineant, nullo exinde praedicio in eos, qui sub tutela vel curatione esse noscuntur, redundante.

Et hoc praecipimus ab omnibus iudicibus, tam militaribus, quam civilibus in omni reipublicae nostrae loco observari, ut neque magistrarianis, neque praefectianis, neque alii cuicunque executori permittant, plus a quacunque persona sportularum nomine accipere, quam legibus nostris statutum est, nec si sacra maiestatis nostrae iussionem proferant: sed si quempiam invenerint aliquid amplius exigentem, licentiam habeant, eum et comprehendendi et includendi et quadruplum eius, quod amplius accepit, exigendi: ut simplum quidem ei, qui damnum sustinuit, restituatur, triplum vero fisco inferatur. Si autem civilis aut militaris magistratus, sive interpellatus fuerit, sive quocunque modo id cognoverit, laesum vindicare, sicut diximus, neglexerit, quadruplum ex eius substantia secundum praedictum modum ab eo exigetur. Eandem vero poenam per Comitem rerum privatarum exigi etiam a competentibus iudicibus iubemus, si cognoverint, executores quosdam ex suis officiis sportularum nomine contra leges nostras aliquid exegisse,

α) Sic Fabr. et Syn. Cod. Coisl. pro καταδέξασθαι δεικνύμενος habet δεξιόμενος. β) ἢ Fabr. et Syn. Deest in Cod. Coisl. γ) Sic Fabr. et Syn. Cod. Coisl. δεδομένον. δ) Sic Fabr. Cod. Coisl. τοῦ κόμητος τῆς δίκης ἡμῶν περιουσίας. Sic et Syn. quae tamen omittit ἡμῶν. ε) Fabr. οἰκείας. Cod. Coisl. et Syn. ἰδίας. ζ) Syn. ἢ τὴν. α) Syn. ἔστω. β) Sic Fabr. Cod. Coisl. et Syn. κόμητος τῆς δίκης περιουσίας. γ) τῆς δίκης deest in Syn. Leuncl. ad marg. supplevit. δ) Hactenus Synopsis. ε) Sic Fabr. Cod. Coisl. ὁμώσει. ς) Cod. Coisl. inserit δικαζομένων, quod deest apud Fabr. ζ) In Syn. p. 63. η) Syn. ἀλλ'. Leuncl. ad marg. ἄλλω. θ) Sic Fabr. Cod. Coisl. συγχωρώσιν. Syn. συγχωρώσιν. ι) Sic Fabr. Cod. Coisl. et Syn. verba transponit τῷ δημοσίῳ εἰσφέρεται. Hactenus Syn. κ) Sic Fabr. Cod. Coisl. κόμητος τῆς ἡμετέρας δίκης περιουσίας.

ιδίων τάξεων ἐκβιβαστὰς συνηθειῶν ὀνόματι παρὰ τοὺς ἡμετέρους νόμους εἰσπράττει^ω) τι, καὶ τοῦτο ἀμελήσουσιν ἐκδικῆσαι. Λίδομεν δὲ ὕδειαν καὶ τοῖς μεθ'οδευομένοις, μηδὲν πλέον τοῖς ἐκβιβασταῖς διδόναι τῶν διωρισμένων παρὰ τῆς ἡμετέρας διατάξεως, καὶ εἴ τι πλέον αὐτοὺς εἰσπράττει^ν) βουληθεῖεν, ἐχέτωσαν ἄδειαν^ο) ἀντιστῆναι.

Ἐπειδὴ δὲ νόμος, τοῦτο μὲν τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως πατρὸς ἡμῶν^ρ), τοῦτο δὲ καὶ τῆς ἡμετέρας γαληνότητος διενύπωσε, μηδενὶ τρόπῳ τοὺς δικαστὰς ταῖς ἰδίαις ψήφοις ἐγγράφειν, ἐκ βασιλικοῦ ῥήματος ἀγρόφου^γ) προνεχθέντος κελευσθῆναι τινὰς διαχθῆναι ἢ τοὶ παραστῆναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς περιβλέπτοντας ῥεφερενδαρίους^δ) τὰς ἡμετέρας κελεύσεις κατὰ τὸ προσήκον ποιεῖν φανεράς· τὸν αὐτὸν νόμον βεβαιούντες κελεύομεν, τοὺς περιβλέπτοντας ῥεφερενδαρίους ἐπὶ ταῖς αἰτίαις, αἷς διδάσκουσιν ἢ τοὶ ἀναφέρονσι πρὸς τὴν ἡμετέραν γαληνότητα, μηδεμίαν ἔχειν ἄδειαν ἢ αὐτοὺς ἢ τοὺς αὐτῶν βοηθοὺς, ἢ^ε) δι' ἐαυτῶν ἢ δι' ἄλλου οἰουδήποτε προσώπου κρατεῖν τινα ἢ ὑπὸ ἐγγύην ποιεῖν, ἢ τι εἰσπράττειν ἢ ἀναγκάζειν διαλύσεις ἢ σύμφωνα τινα μετὰ τῶν ιδίων ἀντιδίκων τίθεσθαι, ἢ οἰωδήποτε τρόπῳ ἢ οἰωδήποτε πράγματι ἐαυτοὺς ἐμμεγνῆναι· οὐδὲν^ς) γὰρ ἄλλο ποιεῖν αὐτοῖς^υ) συγγωροῦμεν, εἰ μὴ μόνον τὰς ἡμετέρας κελεύσεις ἐφ' οἷαδήποτε ὑποθέσει ἐγγράφως ἢ ἀγράφως προφερομένας τοῖς ἀρμοδίοις ἢ τοῖς ἀφωρισμένοις δικασταῖς ἐμφανίζειν. εἰ δὲ τι τῶ παρόντι νόμῳ ἐναντίον τις ἐξ αὐτῶν τολμήσῃ διαπράττειν, ὃ μὲν ζημίαν τινὰ ἢ περιγραφὴν ἐπὶ τοῖς οἰκείοις πράγμασιν ὑποκειμένης, οὐδὲν πρόκριμα παντελῶς περὶ τὸ ἴδιον δίκαιον ὑποστήσεται. ὃ δὲ τι τοιοῦτο πράττειν ἐκ τῆς ἰδίας περιουσίας τὴν ζημίαν τὴν τῷ βλαβέντι προσώπῳ ἐπενεχθεῖσαν διὰ τοῦ ἀρμοδίου ἄρχοντος ἀναγκασθῆσεται ἀποκαταστήσαι, καὶ πρὸς τοῦτοις τὴν τῆς ζώνης καὶ ἀξίας ἀποβολὴν ὑποστήσεται. ταῦτα δὲ πάντα κρατεῖν κελεύομεν μὴ μόνον ἐν τοῖς μέλλουσι πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἤδη ἄρχεσθαι, οὐκ ὅμως δὲ περαιωθεῖσιν.

ΤΙΤΛΟΣ Ε'.

Περὶ δικαστῶν^ν), καὶ ὅπου ἔκατος^ω) ἐνάγειν^ς) καὶ ἐνάγεσθαι καὶ συνελθεῖν ὀφείλει.

α'. Οἷοςδήποτε δικαστὴς βήματος προεστώς, ἢ ἐτέραν ἔχων ἐξουσίαν, δικαιοδοσίαν ἔχει κατὰ τῶν συναινούντων καὶ ὑποβαλλόντων^ρ) ἐαυτοῦς.

β'. Συναινεῖ δὲ ὁ γνώσκων μὴ ὑποκεῖσθαι τῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ· εἰ γὰρ πεπλανημένος ἐαυτὸν ἐνόμιζεν ὑποκεῖσθαι, ἢ ἕτερον ἀνδ' ἐτέρου ὑπέληφεν, ἢ ἀντιστάμενον αὐτὸν ἠνάγκασεν ὁ πραιτωρ, οὐκ ἰσχύει κατ' αὐτοῦ ἡ δικαιοδοσία.

Ἀρκεῖ τοῖς δικαζομένοις συναινέσαι, κἂν ἀγνοῇ ὁ πραιτωρ, ἢ καὶ νομίζῃ^ς) αὐτοὺς ὑποκεῖσθαι τῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ.

ο^α) δοθεὶς δικαστὴς ἐπὶ τῷ εἴσω ῥήτῳ χρόνῳ^β)

et hoc neglexerint vindicare. Damus licentiam etiam his, qui conveniuntur, nihil amplius, quam quod constitutione nostra statutum est, executoribus dare, et si quid amplius ab iis exigere voluerint, liceat iis resistere.

Quia vero lex tam patris nostri piae memoriae, Cap. 4. quam serenitatis nostrae cavit, ut nullo modo iudices in suis sententiis adscribant, se principali iussione sine scriptis prolata iussos esse, aliquos ducere vel exhibere: item ut spectabiles referendarii iussiones nostras, prout decet, insinuent: nos eandem legem confirmantes imperamus, ut spectabiles referendarii in causis, quas ad serenitatem nostram referunt, nullam licentiam habeant, vel ipsi vel adiutores eorum, vel per se vel per aliam quamcunque personam apprehendi aliquem vel fideiussorem desiderandi, vel aliquid exigendi vel ad transactiones vel pactiones cum adversariis faciendas aliquem cogendi, vel quolibet modo vel cuilibet negotio se immiscendi: nihil enim aliud eis facere concedimus, quam ut iussiones nostras in quacunque causa in scriptis vel sine scriptis prolatas competentibus iudicibus aut delegatis insinuent. Si quid autem praesenti legi contrarium quis eorum agere ausus fuerit, is, qui damnum aliquod aut circumscriptionem in rebus suis passus fuerit, nullum omnino praeiudicium circa ius suum patietur. Qui vero tale quid fecerit, ex sua substantia damnum laesae personae illatum per competentem iudicem resarcire compelletur, et praeterea cinguli et dignitatis amissionem sustinebit. Haec autem omnia non solum in futuris causis, verum etiam in his, quae iam inchoatae, nondum autem finitae sunt, obtinere iubemus.

TITULUS V.

De iudicibus et ubi quisque agere et conveniri et coire debeat.

I. Quilibet iudex, qui tribunali praeest, vel aliam L. 1. potestatem habet, iurisdictionem contra consentientes seque ei subiicientes habet. D. V. 1.

II. Consentit autem, qui scit, se non esse sub- L. 2. iectum iurisdictioni eius: si enim per errorem putaverit, se subiectum esse, aut alium pro alio habuerit, aut si resistentem eum Praetor coegerit, nihil valet adversus eum iurisdiclio. pr. D. eod.

Sufficit litigatores consentire, licet Praetor ignoret aut etiam putet, eos suae iurisdictioni subiacere. §. 1.

Iudex sic datus, ut intra certum tempus senten- §. 2.

ω) Sic Fabr. Cod. Coisl. εἰσπράττει. ρ) Sic Fabr. Cod. Coisl. εἰσπράττει. ο) Cod. Coisl. addit αὐτοῖς, quod deest apud Fabr. ρ) Sic Fabr. Cod. Coisl. ἡμῶν πατρός. ς) Sic Fabr. Cod. Coisl. ὡς ἐκ βασιλικοῦ ῥήματος ἐγγράφως. ϑ) Sic Fabr. Cod. Coisl. bis ῥεφερενδαρίους. ζ) ἢ Fabr. Cod. Coisl. hoc ἢ omittit. ι) Fabr. οὐδέ. Cod. Coisl. οὐδέν. Quod praeplacet. υ) Fabr. αὐτοῖς. Cod. Coisl. αὐτοῦς. Utrumque probari potest. ϕ) Sic Fabr. Cod. Coisl. περὶ τοῦ δικαστηρίου. Theod. περὶ δικαστηρίων. Index Coisl. περὶ δικαστηρίου. ιω) ἔκατος apud Theod. deest. ξ) Index Coisl. ἐνάγει. γ) Fabr. ὑποβαλλόντων. Cod. Coisl. ὑποβαλλόντων. Hoc praefero. ζω) Sic recte Cod. Coisl. Fabr. νομίζει. α) Hanc §. 2. cap. 2. habet Theod. β) Sic recte Cod. Coisl. et Theod. Fabr. εἴσω ῥήτῳ χρόνῳ.

ψηφίσασθαι, δύναται συναινούντων τῶν μερῶν ἐκτείναι τὴν προθεσίαν· εἰ μὴ ῥητῶς ὑπὸ τοῦ δεδωκότος αὐτὸν ^{c)} ἐκωλύθῃ.

§. 3. Ὁ πρεσβευτὴς περὶ τῶν πρὸ τῆς πρεσβείας ἐναγόμενος, καλῶς ἐπικαλεῖται ^{d)} τὸν οἰκίον ^{e)} οἶκον. καὶ οἱ διὰ τὸ μαρτυρῆσαι ἢ δικάσασθαι μετακληθέντες, ἢ εἰς τὴν ἐπαρχίαν ἀφορισθέντες ^{f)}, καὶ οἱ ἐκκαλεσάμενοι καὶ διὰ τὸ γυμνάσαι τὴν ἐκκλητον, ἐν Ῥώμῃ ^{g)} ἑτέρῳ τόπῳ διάγοντες, καὶ περὶ ἑτέρου πράγματος ἐναγόμενοι, ἀπολύονται μέχρι τῶν χρόνων τῆς ^{h)} ἐκκλητον. οὔτε ἢ κατὰ τῶν ἐπιτρόπων ἀγωγή οὔτε ἀποκατάστασις ἀρῆ-λκι δίδεται κατὰ τοῦ κληθέντος ⁱ⁾ ἐν Ῥώμῃ παρὰ τοῦ ^{k)} βασιλέως δι' ἑτέραν δίκην, ἢ ἐλθόντος δι' ἑτερον πρᾶγμα.

§. 4. Ταῦτα εἰ μὴ πάντες οἱ λεχθέντες ἐνθα ἐνάγονται συνήλλαξεν, ἐξηρημένου τοῦ πρεσβευτοῦ· οὗτος γὰρ περὶ τῶν πρὸ τῆς πρεσβείας οὐκ ἀναγκάζεται διεκδικεῖν ἑαυτὸν ^{l)} ἐν Ῥώμῃ, κἂν ἐν αὐτῇ συνήλλαξεν, ἐφ' ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ πρεσβείᾳ ^{m)}· μετὰ γὰρ τὸ πληρῶσαι ἐμβραδύνων ἐνάγεται.

§. 5. Τοῦτο δὲ τὸ προνόμιον ἔχει ἐπὶ μόνοις, οἷς ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ ἢ τῇ ἐπαρχίᾳ συνήλλαξεν, οὐ μὴν ἐφ' οἷς ἐπραξεν ἐν ἐτέρῳ ἐπαρχίᾳ, καὶ πρὶν ἢ φθάσῃ ⁿ⁾ τὴν Ἰταλίαν. εἰ δὲ αὐτὸς ἐνάγει, ἀναγκάζεται πρὸς πάντας ἑαυτὸν διεκδικεῖν ^{o)}· εἰ μὴ ἄρα περὶ τῆς ἐν τῇ ^{p)} πρεσβείᾳ προσγενομένης ^{q)} αὐτῷ κλοπῆς ἢ ὑβρεως ἢ ζημίας ἐνάγει.

§. 6. Εἰ δὲ ἀμφισβύλλεται, εἰ καλῶς τις ἐπικαλεῖται τὸν ἴδιον οἶκον ^{r)}, ὁ πρῶτος διαγινώσκει· καὶ εἰ φανεῖται καλῶς ἐπικαλούμενος, ψιλὴν ὁμολογίαν ποιεῖ, ὡς παρ-ίσταται τῷ δικαστηρίῳ· τὴν δὲ προθεσίαν ὁ πρῶ-τος ὁρίζει.

§. 7. Ἐν οἷς δὲ ἡ ὑπόμνησις ὑπερτίθεται, οὐ βλέπτε-ται περὶ τὸν χρόνον ὁ δανειστής.

§. 8. Πλὴν τῶν ἐχόντων δημόσιον δικαστήριον οὐδεὶς δύναται προστιμᾶν ^{s)}, εἰ μὴ ἰδικῶς ἐπιτέτραπται.

L. 3. γ'. ^{t)} Οὐ δοκεῖ λανθάνειν, ὅς, εἰ καὶ παρῇν, οὐκ D. V. I. ἡραγκάζεται ἐνάγεσθαι ^{u)}.

L. 4. δ'. ^{v)} Πρὸς τοὺς ὑπεξουσίους ἡμῶν οὐ δυνάμεθα D. eod. δικάζεσθαι, εἰ μὴ ἐπὶ τῷ ἰδιοκτήτῳ πεκουλίῳ.

L. 5. ε'. ^{w)} Ὁ καλούμενος εἰς δικαστήριον καὶ ^{x)} λέγων D. eod. ἔχειν ἕτερον φόρον, ὀφείλει ἀπέναι πρὸς τὸν ^{y)} κα-λόντα, ἵνα τὰ περὶ τούτου αὐτῷ ^{z)} γνωσθῇ. καὶ μὴ καταφρονεῖτω αὐτοῦ· τοῦτο γὰρ ἐστὶ καὶ ἐπὶ τοῦ ^{a)} πρεσβευτοῦ, καὶ ^{b)} τῶν ἄλλων τῶν δυναμένων ἐπικα-λεῖσθαι τὴν οἰκίαν ^{c)} κατοίκησιν.

L. 6. ζ'. ^{d)} Τυφλὸς δικάζειν οὐ κωλύεται ^{e)}.

L. 7. η'. ^{f)} Ὁ κληθεὶς εἰς δικαστήριον καὶ μετὰ ταῦτα D. eod. στρατευσάμενος ἢ ἄλλον φόρον γενοῦς οὐ δύναται περὶ τῆς αὐτῆς δίκης ἐπικαλεῖσθαι τὸν ἴδιον φόρον.

L. 8. θ'. Ὁ πρεσβευτὴς ἀντιφωνῶν, ὅπερ ἐχρῶσθησε D. eod. πρὸ τῆς πρεσβείας, οὐκ ἐνάγεται, ἐνθα ἀντεφώνησεν.

L. 9. ι'. Μέρος εἰσὶν ἐκάστης ἐπαρχίας αἱ νῆσοι αὐτῆς. D. eod.

tiam dicat, consentientibus partibus statutum tempus prorogare potest: nisi specialiter ab eo, qui dedit, prohibitus sit.

Legatus de iis, quae ante legationem facta sunt, conventus, iure domum suam revocat. Et qui testi- monii dicendi vel iudicandi causa evocati vel in pro- vinciam destinati sunt, et qui appellarunt et appella- tionis exercendae causa Romae vel in alio loco degunt, et ob aliam causam conveniuntur, intra tempora ap- pellationis excusantur. Neque tutelae actio, neque in integrum restitutio minori conceditur adversus eum, qui alius litis causa Romam erat a Principe vocatus, aut alius negotii causa venerat.

Haec, si non omnes, qui memorati sunt, ibi con- traxerunt, ubi conveniuntur, excepto legato: hic enim de his, quae ante legationem contraxit, Ro- mae se defendere non cogitur, licet ibi contraxerit, quamdiu in legatione est: nam si perfecta legatione moretur ibi, convenitur.

Hoc autem privilegium habet in his solis, quae in civitate sua vel provincia contraxit, non etiam in his, quae in alia provincia et ante quam in Italiam veniret, contraxit. Si vero ipse agat, adversus om- nes se defendere cogitur: nisi forte de furto vel ini- iuria vel damno in legatione sibi illato agat.

Sed si dubitetur, utrum iure quis domum suam revocet, Praetor cognoscit: et si appareat, iure eum domum revocare, nudam promissionem praestat iudi- cio sisti: spatium autem Praetor definit.

In quibus autem admonitio differtur, nullum circa tempus damnum creditor patitur.

Praeter eos, qui publicum iudicium habent, mul- tam dicere nemo potest, nisi specialiter permissum sit.

III. Non videtur latitare, qui, licet praesens es- set, iudicium suscipere non compelleretur.

IV. Cum iis, qui in potestate nostra sunt, li- tigare non possumus, nisi de castrensi peculio.

V. Qui in ius vocatur et dicit, se aliud habere forum, ad vocantem venire debet, ut ab eo de his cognoscatur. Et ne illum contemnat: nam idem est et in legato et reliquis, qui domum suam revocare possunt.

VI. Coecus iudicare non prohibetur.

VII. Qui in ius vocatus et postea miles vel alius fori factus est, non potest de eadem causa forum suum revocare.

VIII. Si legatus constituat, quod ante legationem debuerit, non convenitur, ubi constituerit.

IX. Pars cuiusque provinciae sunt insulae ipsius.

c) Theod. αὐτῇ. d) Sic Fabr. Cod. Coisl. ἐπικαλεῖται. e) Fabr. οἰκίον. Cod. Coisl. ἴδιον. f) Verba ἢ εἰς τὴν ἐπαρχίαν ἀφορισθέντες habet Fabr. Desunt in Cod. Coisl. g) Cod. Coisl. addit ἐν, quod deest apud Fabr. h) Fabr. τῆς. Cod. Coisl. τοῦ. Sed ἢ ἐκκλητος usitatum. i) Sic Fabr. Cod. Coisl. μετακληθέντος. k) τοῦ Fabr. Deest in Cod. Coisl. l) Fabr. αὐτόν. Cod. Coisl. ἑαυτόν. m) Sic Fabr. Cod. Coisl. ἐφ' ὅσον ἐστὶν ἡ πρεσβεία. n) Fabr. φθάσῃ. Cod. Coisl. φθάσει. o) Sic Fabr. Cod. Coisl. διεκδικεῖν. p) τῇ Fabr. Deest in Cod. Coisl. q) Recte Cod. Coisl. προσγενομένης. Fabr. προσγενομένης. r) Sic Fabr. Cod. Coisl. pro oikion habet oion, quod ineptum est. s) Fabr. προστιμᾶν. Cod. Coisl. πρὸς τιμᾶν, quod haud dubie esse debet προστιμᾶν. Lectionem προστιμᾶν praefero: hoc enim significat multam dicere: προστιμᾶν autem est praeferre, praepone. t) In Syn. p. 61. u) Syn. ἐνάγεσθαι. v) In Syn. p. 61. w) Cap. 5. totum ha- bet Theod. Syn. habet usque ad καταφρονεῖτω αὐτοῦ. x) καὶ Fabr. Deest in Cod. Coisl. Syn. et Theod. y) τὸν deest in Syn. z) αὐτῷ Fabr. Cod. Coisl. παρ' αὐτοῦ. Utrumque perinde est. Theod. τὰ περὶ τούτου τὰ παρ' αὐτοῦ. Syn. παρ' αὐτοῦ. a) τοῦ Fabr. et Theod. Deest in Cod. Coisl. b) Theod. inserit ἐπὶ. c) Fabr. οἰκίαν. Cod. Coisl. et Theod. ὡς. d) Hoc cap. 6. habet Theod. ὁ apud eum deest. e) Sic Fabr. Cod. Coisl. et Theod. κεκάλυται. f) In Syn. p. 61.

ι'. Δεστίτωρ ^g) ἐστὶν οὗτος ὁ ὑπεριθέμενος, ἀλλ' ὁ τῆς δίκης ἀφιστάμενος, ἢ κατὰ συκοφαντίαν ἐνεστήσατο. εἰ μὲν τοι γνούς τις τὸ ἀληθές ἀποστή, μὴ θέλων ἐπιμένειν ἀναίσχυτον δικῇ, ἢ οὐκ ἐνεστήσατο κατὰ συκοφαντίαν, οὐκ ἐστὶν ἀφιστάμενος.

ια'. Ἡ ἀρχθεῖσα δίκη μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ παρ' ἐμοῦ νόθευθ' ἐνός λύεται· τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐκ ἡδυνάμεθα διμάζεσθαι.

ιβ'. Πολλῶν ὄντων δικαστῶν, ἐὰν ὁ πρῶτος ^h) κωλύσῃ, τοῖς ἄλλοις ἐπιτρέπειν δοκεῖ.

Δικαστὴν ¹) δύναται δοῦναι ὁ παρὰ τοῦ νόμου ἢ τῆς συνθηκῆς ἐπιτετραμμένος, ὡς ὁ ἀνθύπατος, καὶ ὁ λεγάτος αὐτοῦ, καὶ οἱ ἐν Ῥώμῃ ἄρχοντες.

Εἰσὶ ^h) τινες κωλύμενοι δίδοσθαι δικασταί, ὡς ὁ ἀποκηθεὶς τῆς συγκλήτου, καὶ ὁ κωφὸς καὶ ὁ ἄλλος ¹) καὶ ὁ διηγεκῶς μαινόμενος, καὶ γυνὴ καὶ δοῦλος καὶ ἄνηρος ^m). οὗτοι γὰρ τὰ πολιτικὰ λειτουργεῖν οὐ δύνανται.

Κυλῶς ⁿ) καὶ ^o) ὑπεξούσιος δικάζει.

ιγ'. Ἐν τῷ περὶ ὁροθεσιῶν καὶ τῷ διαιροῦντι τὰ κοινὰ καὶ τῷ διαιροῦντι τῇ φαιμίᾳ τὴν κληρονομίαν δικαστηρίῳ ἴση μὲν ἐστὶ πάντων ἡ αἵρεσις· ἐνῶν γὰρ δὲ δοκεῖ εἶναι ὁ προκαλούμενος εἰς τὸ δικαστήριον.

ιδ'. Εἰ δὲ οἱ δύο προκαλέσονται, κλήρω τὸ πρῶγμα διακρίνεται.

ιε'. ^p) Ὑπεξούσιος ποιῶν παράνομον κρίσιν ἐνέχεται εἰς ὅσον εἶχε ^q) πεκούλιον, ὅτε ἐψηφίζετο.

Παράνομον κρίσιν ποιεῖ ὁ ἀπυτηλῶς εἰς περιγραφὴν τοῦ νόμου ψηφίζόμενος, ἐπὶ προφανεῖ ἔχθρῳ ἢ ^r) χάριτι ἢ κέρδει· καὶ δίδωσιν ^s) τὴν ἀληθῆ ^t) τῆς δίκης ^u) διατίμησιν.

ις'. Ὁ δὲ κληρονόμος αὐτοῦ οὐκ ἐνέχεται.

ιζ'. ^v) Ἐάν τις τῶν δικαζομένων ποιήσῃ τὸν δικαστὴν κληρονόμον, ἄλλος προσλαμβάνεται ^w). ἀδίκως γὰρ τις ἐαυτῷ δικάζει.

ιη'. Ἐάν ὁ δικαστὴς ἐπὶ χρόνον ἐμποδίζεσθαι μέλη, ἐναλλάσσεται· τυχὸν γὰρ ἐνόσησεν ἢ ἀναγκαιῶς ἀποδημῇ, ἢ κινδυνεύει περὶ ἰδίου πράγματος.

Ο* ^x) ὑπεξούσιος υἱὸς περὶ ἁμωρτήματος, ἐξ οὗ ^y) τῷ πατρὶ ἀρμόζει ἀγωγή ^z), τότε κινεῖ, ὅτε μὴ ἐστὶν ὁ κινῶν ^a) ὀνόματι τοῦ πατρὸς· εἰ γὰρ ^b) διὰ πρεσβείαν ἢ ἀναγνώσματα ἄπεισι ^c), καὶ ὑποστῇ κλοπὴν ἢ ὕβριν ἢ ζημίαν, ἐνάγει. καὶ ἀπὸ ^d) συναλλαγμάτων οὐτιλῶς κινεῖ· τυχὸν παρακαταθήκην ἀπαιτῶν ἢ μανδάτον ἢ δάνειον, ἐὰν ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐν ἐπιρρίχῃ ἐστίν, αὐτὸς δὲ ἐν Ῥώμῃ διὰ σπουδᾶσιν, ἢ δι' ἐτέραν εὐλογον αἰτίαν· ἵνα μὴ στενωπῇ ^e) τὸ πεμφθὲν αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς δαπάνημι μὴ ἀναλαμβάνοντι ^f). καὶ μάλιστα εἰ ἦν ^g) υἱὸς συγκλητικὸς, αὐξεί διὰ ^h) τῆς ἀξίας-ἢ χρησιμοῦτος.

ιθ'. Ἐνθα ὁ τελευτήσας ἐχρεώστησεν, ἐκεῖ ὁ κληρονόμος ὀφείλει διεκδικεῖσθαι· καὶ μὴ κεχρησθῇ ⁱ) οἰκέτῳ μηδενὶ προνομίῳ.

X. Destitor est, non qui distulit, sed qui liti ^{L. 10.} renunciavit, quam calumniandi causa instituerat. ^{D. V. 1.} Si quis tamen cognita veritate destiterit, nolens in lite improba perseverare, quam calumniae causa non instituerat, non est destitor.

XI. Lis contestata inter me et eum, qui a me ^{L. 11.} arrogatus est, solvitur: nam ab initio litigare non ^{D. eod.} potuimus.

XII. Si, cum plures essent iudices, Praetor ^{L. 12.} unum prohibuerit, reliquis permittere videtur. ^{D. eod.}

Iudicem dare potest, cui lege vel more hoc ^{§. 1.} ceditur, ut proconsul et legatus eius et Romae magistratus.

Quidam sunt, qui iudices dari prohibentur, ut ^{§. 2.} senatu motus, surdus, mutus et perpetuo furens, et femina et servus et impubes: hi enim civilia administrare non possunt.

Etiam qui in potestate est, recte iudicat. ^{§. 3.}

XIII. In iudicio finium regundorum, communi ^{L. 13.} dividundo, familiae ereiscundae omnium quidem par ^{D. eod.} est conditio: actor autem esse videtur, qui ad iudicium provocat.

XIV. Si vero ambo provocaverint, sorte res ^{L. 14.} discernitur. ^{D. eod.}

XV. Filiusfamilias, qui male iudicat, in tantum ^{L. 15.} tenetur, quantum tunc, quum sententiam diceret, peculio ^{pr. D. eod.} continebatur.

Male iudicat, qui dolo malo in fraudem legis ^{§. 1.} sententiam dicit, propter evidentem inimicitiam vel gratiam vel lucrum: et veram litis aestimationem praestat.

XVI. Heres autem eius non tenetur. ^{L. 16.} ^{D. eod.}

XVII. Si quis ex litigatoribus iudicem heredem ^{L. 17.} fecerit, alius assumitur: iniuste enim quis sibi ipsi ^{D. eod.} iudicat.

XVIII. Si iudex ad tempus longius impediatur, ^{L. 18.} mutatur: forte enim morbo correptus est vel necessa- ^{pr. D. eod.} rio proficiscitur, vel de re sua periclitatur.

Filiusfamilias de noxa, ex qua patri actio com- ^{§. 1.} petit, tunc agit, cum non est, qui patris nomine agit: si enim legationis vel studiorum causa abest, et furtum vel iniuriam vel damnum passus est, agit. Ex contractibus quoque utiliter agit, forte depositum repetens vel mandati agens vel de mutuo, si pater eius in provincia sit, ipse autem Romae studiorum causa vel alia iusta ex causa: ne minuat pecunia a patre ad sumtus missa, si non recipiat: et maxime, si filius senator sit, augetur per dignitatem utilitas.

XIX. Ubi defunctus debuit, ibi heres defendi de- ^{L. 19.} bet: et nullo proprio privilegio utatur. ^{D. eod.}

g) Fabr. δεστίτωρ. Cod. Coisl. ἀφιστάμενος. h) Sic Fabr. Cod. Coisl. τὸν πρῶτον. i) §. 1. cap. 12. habet Theod. k) §. 2. cap. 12. habet Theod. l) Verba καὶ ὁ ἄνηρος hic addit Cod. Coisl. et Theod. m) καὶ ἄνηρος hic habet Fabr. quae Cod. Coisl. et Theod. iam post ἀλλος exhibent. n) §. 3. cap. 12. habet Theod. o) Theod. inserit δ. p) Cap. 15. pr. habet Theod. qui δ ponit ante ὑπεξούσιος. q) Theod. εἶχεν. r) ἔχθρῳ ἢ δεσθ in Syn. s) Sic Fabr. Cod. Coisl. et Syn. δίδωσι. t) Sic Fabr. et Syn. Cod. Coisl. ἀληθῆ. u) τῆς δίκης Fabr. et Syn. Deest in Cod. Coisl. v) Cap. 17. habet Theod. w) Cod. Coisl. et Theod. recte προσλαμβάνεται. Fabr. προλαμβάνεται. x) §. 1. cap. 18. totam habet Theod. y) τὴν ἀρχὴν addit Cod. Coisl. et Theod. quod deest apud Fabr. z) ἀγωγή Theod. a) Theod. κοινῶν. b) Theod. pro εἰ γὰρ habet Theod. c) ἄπεισι Fabr. Cod. Coisl. ἐν ἐπιρρίχῃ ἐστίν. d) Theod. pro ἀπὸ habet ἀπὸν. e) Theod. στενωπῇ. Fabr. et Cod. Coisl. στενοῦμαι. f) Sic Fabr. Cod. Coisl. et Theod. ἀναλαμβάνων. g) Cod. Coisl. et Theod. addit δ, quod deest ap. Fabr. h) διὰ δεσθ apud Fabr. i) Verba καὶ μὴ κεχρησθῇ, quae habet Fabrotus, desunt in Cod. Coisl. qui ergo habet: ὁ κληρονόμος ὀφείλει διεκδικεῖσθαι οἰκέτῳ μηδενὶ προνομίῳ. i. e. heres nullo proprio privilegio defendi debet.